

PODER JUDICIÁRIO — JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCESSO Nº 1001234-56.2023.5.02.0055

RECLAMANTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA — CPF 123.456.789-00
RECLAMADA: INDÚSTRIA METALÚRGICA XPTO S/A

PETIÇÃO INICIAL:

A reclamante trabalhou como operadora de máquina de solda de 10/01/2015 a 30/06/2022, jornada 8h/dia, em posto de trabalho com exposição a ruído e vibração. Desenvolveu tendinopatia bilateral de ombros (CID M75.1) e epicondilite (CID M77.1).

CONTESTAÇÃO:

A reclamada nega nexo causal, alegando fatores degenerativos e que a autora exercia funções sem sobrecarga biomecânica.

QUESITOS DO JUÍZO:

- 1) A reclamante é portadora das patologias descritas?
- 2) Há nexo causal ou concausal com as atividades laborais?
- 3) Existe incapacidade laborativa? Qual o grau e duração?
- 4) Descrever o posto de trabalho e riscos ergonômicos.
- 5) A patologia se enquadra em qual grupo de Schilling?

QUESITOS DO RECLAMANTE:

- a) Quais atividades executava a autora?
- b) Há relação com sua doença atual?

QUESITOS DA RECLAMADA:

- i) A patologia é degenerativa/hereditária?
- ii) Havia EPI adequado?